PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LAGOA E SANEAMENTO

RESOLUÇÃO SMALS Nº 02, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021.

Dispõe sobre as medidas mitigatórias e compensatórias para empreendimentos e atividades de impacto insignificante e de baixo impacto no âmbito do Sistema de Licenciamento Ambiental Municipal – SLAM.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LAGOA E SANEAMENTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, CONSIDERANDO:

- o disposto no artigo 32 do Decreto Municipal nº 114, de 05 de agosto de 2020;

- a necessidade de regulamentação das medidas mitigatórias e compensatórias para empreendimentos e atividades de impacto insignificante e de baixo impacto no âmbito do Sistema de Licenciamento Ambiental Municipal - SLAM;

RESOLVE:

Art. 1º - Esta resolução NÃO SE APLICA nos casos de:
I – empreendimentos e atividades de significativo impacto ambiental, conforme art. 36 da Lei Federal nº 9985/2000;
II – supressão de vegetação nativa.

Art. 2º - Para efeito desta Resolução considerar-se-á:
I – Medida mitigatória: aquela que comporte ação que vise diminuir os impactos ao meio ambiente;

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LAGOA E SANEAMENTO

II – Medida Compensatória: aquela que visa a compensação ambiental face às intervenções realizadas ou necessárias;

Art. 3º - O órgão ambiental municipal poderá, fundamentadamente, condicionar a expedição dos instrumentos do SLAM, nas atividades e empreendimentos de impacto insignificante ou baixo impacto, ao cumprimento de medida mitigatória ou compensatória ambiental.

§1º - Sendo estipulada medida mitigatória, o requerente será notificado a cumprir a medida estipulada no prazo de até 30 dias e o instrumento do SLAM será expedido após certificação no processo administrativo quanto ao seu cumprimento.

§2º - Sendo estipulada medida compensatória, o requerente será notificado a cumprir a medida estipulada no prazo de até 30 dias e o instrumento do SLAM será expedido após certificação no processo administrativo quanto ao seu cumprimento.

I – A medida compensatória poderá ser estipulada por meio de valor definido fundamentadamente pelo titular da SMALS ou por servidor por ele indicado, o qual será obrigatoriamente recolhido ao Fundo Municipal de Meio Ambiente e revertido em ações ambientais no município.

II - A medida compensatória poderá ainda será estipulada por meio de termo de compromisso a ser cumprido mediante entrega de materiais a serem doados ao órgão ambiental municipal, desde que vinculados às atividades deste, devendo ser observado o seguinte procedimento:

A – As notas fiscais dos materiais deverão ser anexadas aos autos do processo administrativo e atestado o seu recebimento por 2 (dois) servidores;
B – Deverá ser encaminhado ao setor de patrimônio do município para fins de controle e contabilização: uma cópia do termo de compromisso, cópia dos documentos de identificação do requerente e cópia da nota fiscal com atesto de dois servidores.

§3º - A formalização da medida compensatória na hipótese do artigo 3º, §2º, inciso II desta Resolução ocorrerá por meio de Termo de Compromisso, o qual deverá ser

Scanned with CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LAGOA E SANEAMENTO

assinado pelo requerente titular do processo administrativo ou por procurador por ele instituído e conterá, no mínimo, as seguintes informações:

I – Nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, endereço físico e eletrônico do requerente;
II – Número do Processo Administrativo;
III – Descrição da Medida Compensatória a ser cumprida;

Art. 4º - Esta resolução entra em vigência na data de sua publicação no Boletim Informativo Oficial do Município de São Pedro da Aldeia.

RAQUEL TREVIZAM
Secretária Municipal de Meio Ambiente, Lagoa e Saneamento

Scanned with CamScanner